

	Título: Informes escritos del uso de la fuerza y revisión administrativa		Estándar CALEA: 4.2.2
	Fecha de Expedición: 22 de marzo 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 2
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1.-PROPÓSITO

Establecer los lineamientos para que el personal operativo de la DSPM elabore un informe escrito cuando se haga uso de la fuerza, a fin de documentar la actuación policial y permitir la revisión del superior jerárquico para verificar que esta se haya aplicado de manera legal, proporcional y necesaria.

2.-ALCANCE

A todo el personal operativo de la DSPM que en el ejercicio de sus funciones involucre el uso de la fuerza o la respuesta a la resistencia de una persona en un hecho relevante.

3.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

DSPM: a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada.

IPH: Informe Policial Homologado

4.- PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

El personal operativo deberá aplicar el uso de la fuerza de manera progresiva y diferenciada, la aplicación de cualquiera de estos niveles deberá cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el superior jerárquico inmediato realizará la revisión de cada informe escrito del incidente corroborando con su firma en el formato de reporte del uso de la fuerza.

En todos los casos en que un policía haga uso de la fuerza, el superior jerárquico inmediato deberá revisar el informe escrito del incidente y validarlo mediante su firma en el formato correspondiente de reporte de uso de la fuerza.

- I. Se llevará a cabo una investigación completa en todos los casos que involucren el uso de la fuerza por parte de los policías, incluyendo cualquier disparo, ya sea deliberado o accidental, de un arma de fuego en el cumplimiento de su deber, conforme a lo establecido en la directiva.
 - a) En caso de un evento accidental que involucre un arma de fuego, el superior inmediato del policía deberá notificar al comandante, realizar una investigación exhaustiva del lugar de los hechos y remitir el informe elaborado por los policías involucrados al comandante a través de la cadena de mando.
 - b) Si el policía involucrado forma parte del cuadro de mando, se deberá notificar por escrito al subdirector operativo.
- I. Cuando el uso de la fuerza forme parte de una puesta a disposición o intervención documentada en un IPH, el informe deberá integrarse como apartado complementario o anexo de este.
- II. El informe de un hecho relevante es elaborado por los policías involucrados remitido al comandante de policía a través de la cadena de mando.

El informe debe incluir:

 - Narrativa de hechos detallada en modo tiempo lugar
 - En qué circunstancias ocurrió.
 - Si el uso de la fuerza se efectuó bajo los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia, racionalidad y oportunidad.
 - Si se realizó con apego y respeto a los derechos humanos.

	Título: Informes escritos del uso de la fuerza y revisión administrativa		Estándar CALEA: 4.2.2
	Fecha de Expedición: 22 de marzo 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 2
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

- III. El mando inmediato responsable deberá aprobar el informe con su estudio, incluyendo hechos, circunstancias, conclusiones y/o recomendaciones.
- IV. Los informes requeridos se remitirán al comandante a través de la cadena de mando
- V. En el caso de un hecho relevante donde un policía dispare intencional o accidentalmente su arma de fuego, cause daños, lesiones o la muerte de una persona, se le deberá informar al superior jerárquico inmediato.
 - a) Si se presume que existe un incumplimiento a sus obligaciones se remitirá a sindicatura.
 - b) Si se presume como un posible hecho delictivo se remitirá al Ministerio Público, instancias competentes para su investigación.